

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référé

N° RG 24/00773 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXCP jonction avec RG 24/973
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le 26 février 2025
à :

Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats plaidants
Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats plaidants
Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats plaidants

Copie conforme délivrée le 26 février 2025
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier

ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025

Extension des opérations d'expertise (RG 20/455)

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.

L'affaire oppose :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT, représenté par son syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY
2 rue des deux Bois
76130 MONT ST AIGNAN

représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats
au barreau de ROUEN, vestiaire : 154

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHITHEOS
18 rue Théodule Ribot
75017 PARIS

représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58

MMA IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION

160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION

160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX

représentées par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26, substitué à l'audience par Maître Adrien LAHAYE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

non comparante et non représentée

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le **20 février 2025** par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 2 février 2021 (RG n° 20/455 – MI n° 21/94), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert, une expertise immobilière confiée à M. Yvon Serres.

Par actes des 18 et 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert a fait assigner la SARL Archithéos, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Mutuelle des architectes français devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :

- rendre communes et opposables aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, à la Société ARCHITHEOS et à son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, la Mutuelle des architectes français, les opérations d'expertise ;
- ordonner la communication par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

- * des conditions générales et particulières du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS (contrat n° 101 237 728),
- * des conditions générales n° 812 e « assurances des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité décennale des constructeurs » des contrats d'assurance

n° 128607511 et 128607440 couvrant la responsabilité décennale de la Société EDELIS dans leur version applicable au 1er décembre 2012 date de la déclaration d'ouverture de chantier ;

- ordonner la communication par la Société ARCHITHEOS et par son assureur, la MAF ;

- * attestation d'assurances de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier,

- * attestation d'assurances au titre de l'année 2024, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société ARCHITHEOS,

- * conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 133629/B de la Société ARCHITHEOS ;

- réserver les dépens.

Par acte du 20 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert a fait assigner en intervention forcée MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux mêmes fins.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 30 janvier 2025.

À l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert maintient ses demandes.

La SARL Archithéos demande au président du tribunal de :

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'extension à son égard de la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;

- prendre acte de la communication des pièces sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ÉCLAT DE VERT ;

- réserver les dépens.

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur l'extension de la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;

- réserver les dépens.

MOTIVATION

1. Sur l'extension des opérations d'expertise

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à la SARL Archithéos, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, et la Mutuelle des architectes français.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert dans son assignation délivrée le 20 décembre 2024, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mises en cause en leur qualité d'assureur dommage-ouvrage, cette mention ne figurant pas dans ladésignation de ces parties en en-tête de l'assignation.

- 1- **Société MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n°440.048.882, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- 2- **Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n° 128607511, contrat n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- d'une assignation en référé expertise délivrée à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à la Société AKERYS PROMOTION le 04 Août 2020
- de conclusions signifiées dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT
- d'une ordonnance de référé du 02 Février 2021 – RG n°20/00455
- d'une ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 – RG n°21/00691

2. Sur les demandes de communication de pièces

Il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l'ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.

La compagnie d'assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l'entreprise de construction. Le maître d'ouvrage a donc intérêt à connaître les références et le contenu du contrat d'assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.

2.1. À l'égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert demande la production :

- des conditions générales et particulières du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS (contrat n° 101 237 728),
- des conditions générales n° 812 et « assurances des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité décennale des constructeurs » des contrats d'assurance n° 128607511 et 128607440 couvrant la responsabilité décennale de la Société

EDELIS dans leur version applicable au 1er décembre 2012 date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Il sera fait droit à la demande.

2.2. À l'égard de la SARL Archithéos et de la Mutuelle des architectes français

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert demande la production :

- de l'attestation d'assurances de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier,
- de l'attestation d'assurances au titre de l'année 2024, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société ARCHITHEOS,
- des conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 133629/B de la Société ARCHITHEOS.

La SARL Archithéos produit l'attestation de 2012 (pièce n° 1), de 2024 (pièce n° 2024) et les conditions particulières de son contrat d'assurance (pièce n° 3). La demande est donc sans objet pour ces trois pièces.

En revanche, les conditions générales ne sont produites et il sera fait droit à la demande pour cette seule pièce.

3. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert sera donc tenu aux dépens.

Il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

ÉTEND à la SARL Archithéos, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, et la Mutuelle des architectes français les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 ayant désigné M. Yvon Serres en qualité d'expert (RG n° 20/455 - MI n° 21/94) ;

DIT que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert communiquera sans délai à la SARL Archithéos, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, et la Mutuelle des architectes français l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL Archithéos, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, et la Mutuelle des architectes français à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

CONSTATE que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur dommage-ouvrage n'ont pas été mises dans la cause ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : controle-expertises.tj-rouen@justice.fr ;

ENJOINT à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert :

- les conditions générales et particulières du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS (contrat n° 101 237 728),
- les conditions générales n° 812 e « assurances des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité décennale des constructeurs » des contrats d'assurance n° 128607511 et 128607440 couvrant la responsabilité décennale de la Société EDELIS dans leur version applicable au 1er décembre 2012 date de la déclaration d'ouverture de chantier ;

CONSTATE que la demande de production des pièces suivantes :

- attestation d'assurances de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier,
 - attestation d'assurances au titre de l'année 2024, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société ARCHITHEOS,
 - conditions particulières du contrat d'assurance n° 133629/B de la Société ARCHITHEOS,
- est a été satisfaite et est devenue sans objet ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert aux entiers dépens.

La greffière

Le président

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE :
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le magistrat et le greffier et scellée du sceau du tribunal.

Le greffier,

